

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLUVNÍ STRANY

Strana A: CreativeLab s.r.o.

Strana B: DataAnalytics s.r.o.

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

OBSAH

PREAMBULE	str. 3
I. SMLUVNÍ STRANY	str. 3
II. PŘEDMĚT SPOLUPRÁCE	str. 3
III. PŘÍSPĚVKY SMLUVNÍCH STRAN	str. 3
IV. ODMĚŇOVÁNÍ A ROZDĚLENÍ VÝNOSŮ	str. 4
V. ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ	str. 4
VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY	str. 4
VII. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	str. 4
VIII. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A NON-SOLICITATION	str. 5
IX. ŘEŠENÍ SPORŮ – DVOUSTUPŇOVÁ ESKALACE	str. 5
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 5

PREAMBULE

Tato smlouva o spolupráci (dále jen „smlouva“) je uzavírána podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Datum uzavření smlouvy: 15. 7. 2026

I. SMLUVNÍ STRANY

Strana A: CreativeLab s.r.o., IČO/nar.: 22334455, sídlo/bytem: Jugoslávská 14, Praha 2, 120 00

Strana B: DataAnalytics s.r.o., IČO/nar.: 66778899, sídlo/bytem: Americká 5, Praha 2, 120 00

II. PŘEDMĚT SPOLUPRÁCE

Smluvní strany se dohodly na spolupráci v oblasti: Společný vývoj a prodej analytického softwaru pro e-commerce segment. Strana A zajistí design a frontend, strana B zajistí backend a datové modely.

Cíl spolupráce: neuvedeno

Zahájení spolupráce: 1. 4. 2026

III. PŘÍSPĚVKY SMLUVNÍCH STRAN

CreativeLab s.r.o. přispívá: know-how, obchodní kontakty, pracovní kapacita

DataAnalytics s.r.o. přispívá: technologie, vybavení, finanční prostředky

Každá strana se zavazuje věnovat spolupráci dohodnutý čas a zdroje a informovat druhou stranu o pokroku i překážkách.

IV. ODMĚŇOVÁNÍ A ROZDĚLENÍ VÝNOSŮ

Způsob odměňování: neuvedeno

V. ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ

Smluvní strany se zavazují rozhodovat o klíčových otázkách spolupráce konsensuálně. Každá strana má jeden hlas; v případě rovnosti hlasů se strany zavazují do 10 pracovních dnů hledat smírné řešení.

Každá strana je oprávněna jednat jménem spolupráce (tj. uzavírat smlouvy a přijímat závazky s dopadem na obě strany) pouze v rozsahu, který byl výslovně předem písemně odsouhlasen druhou stranou.

Strany se zavazují konat pravidelné koordinační schůzky, a to alespoň jednou za kalendářní měsíc, a vést zápis z každé schůzky.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá strana ji může vypovědět s výpovědní dobou 3 měsíce.

Smlouva může být ukončena okamžitě vzájemnou dohodou nebo při podstatném porušení povinností jednou ze stran.

V případě ukončení spolupráce se strany vypořádají vzájemné pohledávky, dluhy a nedokončené výstupy do 60 dnů od zániku smlouvy. Každá strana je oprávněna ze vzájemného vypořádání odečíst prokázané pohledávky vůči druhé straně (§ 1982 OZ).

VII. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Každá strana si zachovává výhradní vlastnictví k těm výsledkům, které vytvořila samostatně. Ke společně vytvořeným výsledkům mají strany právo společně.

Předexistující práva duševního vlastnictví každé strany (background IP — software, databáze, know-how, metodiky vytvořené před uzavřením smlouvy) zůstávají výhradním vlastnictvím dané strany a touto smlouvou nepřecházejí na druhou stranu.

Při ukončení spolupráce z jakéhokoli důvodu si každá strana zachovává práva k výsledkům, které vytvořila samostatně. K výsledkům vzniklým společně si strany navzájem udělují trvalou, nevýhradní a bezúplatnou licenci k jejich dalšímu využití v rozsahu, v jakém byly v rámci spolupráce využívány. Podrobné vypořádání společně vzniklého IP bude dohodnuto písemně do 30 dnů od zániku smlouvy.

VIII. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A NON-SOLICITATION

Každá ze smluvních stran je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé strany, a to po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky po jejím skončení.

Za každý případ porušení mlčenlivosti odpovídá porušující strana druhé straně za vzniklou škodu v plném rozsahu, včetně ušlého zisku a účelně vynaložených nákladů na zjednání nápravy.

IX. ŘEŠENÍ SPORŮ – DVOUSTUPŇOVÁ ESKALACE

1. stupeň – eskalace na statutární zástupce: vznikne-li mezi stranami spor, oznámí jej strana písemně druhé straně; statutární zástupci obou stran (nebo jimi pověřené osoby s rozhodovací pravomocí) jsou povinni do 15 pracovních dnů od oznámení vyvinout úsilí o smírné vyřešení.

2. stupeň – mediace nebo soudní řízení: nedojde-li ke smírnému vyřešení v rámci 1. stupně do 30 dnů od oznámení sporu, mohou strany využít mediaci dle zákona č. 202/2012 Sb. nebo se obrátit na věcně a místně příslušný soud České republiky.

Tímto ujednáním není dotčeno právo kterékoli strany domáhat se předběžných opatření u soudu, je-li to potřebné k ochraně jejích práv.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva představuje úplné ujednání o spolupráci, rozdělení výnosů, rozhodování a IP režimu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání stran v tomto rozsahu.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; Strana A a Strana B obdrží po jednom stejnopisu.

Veškeré změny jsou platné pouze ve formě písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

Je-li jakékoli ustanovení smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány výhradně za účelem uzavření, plnění a případného vymáhání práv z tohoto smluvního vztahu. Správcem osobních údajů je každá ze smluvních stran v rozsahu údajů, které zpracovává o druhé straně. Každá ze stran má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou právními předpisy, zpravidla 10 let od jeho skončení.

Za vyšší moc se považuje i plošný výpadek kritické internetové infrastruktury nebo kybernetický útok vedený proti systémům smluvní strany, která prokáže, že měla přijata přiměřená organizační a technická bezpečnostní opatření. Vyšší moc se nevztahuje na povinnost zaplatit peněžitou částku. Strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu a po odpadnutí překážky neprodleně pokračovat v plnění.

XI. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

CREATIVELAB S.R.O.

(vlastnoruční podpis)

DATAANALYTICS S.R.O.

Smlouva nabývá platnosti podpisem creativelab s.r.o. a dataanalytics s.r.o.. Je-li podepisována elektronicky, platí přiměřeně nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY**PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI**

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních — po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Pořídte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign — ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

- Vedete-li koordinační schůzky, pořizujte zápis (závazky a termíny).
- Společně vytvořené IP písemně specifikujte (kdo, kdy, jaký podíl).
- Při ukončení spolupráce dohodněte písemně vypořádání podle čl. VI.

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

- Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
- Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
- Data narození / IČO jsou bez překlepů
- Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
- Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
- Datum účinnosti smlouvy je správné
- Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
- Platební podmínky jsou jasné a úplné
- Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
- Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
- Způsob řešení sporů je uveden
- Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
- Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
- Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO SMLOUVU O SPOLUPRÁCI:

- Předmět a cíl spolupráce jsou věcně vymezeny
- Rozdělení odměny / výnosů a způsob fakturace je jasný
- Práva k společně vzniklému duševnímu vlastnictví jsou upravena
- Eskalační postup řešení sporů je jednoznačný